

[예상][05.05-2]일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과

【문제 5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000 만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재확인인 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A 는 B 를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B 는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물을 제 3 자인 C 에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A 는 다시 C 를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1 억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2 억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1 억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음 2) 丙이 나머지 1 억 원에 대하여 별소를 제기한 경우, 전소의 소장에서 청구 범위를 명확히 특정하지 않았을 때(일부청구임을 명시하지 않았을 때) 후소에 미치는 소송법적 효과 및 중복소제기 해당 여부를 판례의 태도에 근거하여 설명하시오.